



法规 第4章 定价销售 03 股票发行与销售



扫描二维码, 下载客户端, 随时随地做题
支持iPhone、iPad和Android手机



1. 单选题 题目ID:218501

以下关于首发路演推介说法正确的是（ ）。「2015年」

- A 发行人只能采用电话方式对公众进行路演
- B 路演推介期间，承销商和发行人与投资者任何形式的见面、交谈、沟通，均视为路演推介
- C 承销商的路演推介应当和发行人的一起进行
- D 在路演推介时，承销商可以和发行人向投资者介绍公司、行业及发行方案等与本次发行相关的内容，承销商的证券分析师可以向网下投资者推介独立第三方撰写的投资价值研究报告

解析:

选项A错误，发行人和主承销商可以采用现场、电话、视频会议、互联网等合法合规的方式进行路演推介。选项C错误，证券分析师路演推介应当与发行人路演推介分别进行；选项D错误，主承销商不得提供承销团以外的机构撰写的投资价值研究报告。

正确答案:B

2. 单选题 题目ID:218503

下列人员能够进入首次公开发行股票簿记现场的有（ ）。「2018年」

- A 主承销商合规人员
- B 发行人董事会秘书
- C 对本次网下发行进行验资的会计师
- D 分销商负责发行事务的人员

解析:

簿记建档期间，除主承销商负责本次发行簿记建档的工作人员、合规人员及对本次网下发行进行见证的律师外，其他人员不得进入簿记场所。

正确答案:A

3. 单选题 题目ID:218504

根据《证券发行与承销管理办法》，首次公开发行证券采用询价方式的，下列说法正确的是（ ）。「2023年」

- A 应当向网下投资者提供投资价值研究报告
- B 公开发行证券数量在4亿股（份）以下的，有效报价投资者的数量不足10家的，应当终止发行
- C 应当向证券公司、公募基金、期货公司、信托公司、保险公司、养老金、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者，以及经中国证监会批准的证券交易所规则规定的其他投资者询价
- D 应当从网下向网上回拨一定数量的证券

解析:

选项B错误，公开发行证券数量在4亿股（份）以下的，有效报价投资者的数量不少于10家；公开发行证券数量超过4亿股（份）的，有效报价投资者的数量不少于20家。剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足的，应当“中止发行”。选项C错误，“公募基金”应为“基金管理公司”，“养老金”应为“财务公司”询价对象和优先配售对象有区别。选项D错误，当网上投资者有效申购数量【超过】网上初始发行数量一定倍数的时候，应当从网下向网上回拨一定数量的证券。

正确答案:A

4. 单选题 题目ID:218505

某基金管理公司为其管理的12个配售对象账户进行科创板首发股票初步询价报价。根据《首次公开发行股票网下投资者管理规则》，该基金公司最多可以填报的不同拟申购价格个数是（）。「2019年」

- A 1个 B 3个 C 12个 D 无限制

解析:

在首发证券初步询价环节，参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报1个报价，每个报价应当包含配售对象信息、证券价格和该价格对应的拟申购数量。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个，且最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。

正确答案:B

5. 单选题 题目ID:218513

根据首次公开发行股票和北交所股票公开发行的相关规定，关于各板块网下初始发行比例，下列表述正确的是（）。「2023年」

- A 科创板：发行后总股本超过4亿股的，发行比例不低于70%
B 主板：发行后总股本超过4亿股的，发行比例不低于70%
C 创业板：发行人尚未盈利的，发行比例不低于70%
D 北交所：本次公开发行股票的发行业比例不低于70%

解析:

选项A错误，科创板、创业板发行后总股本超过4亿股的，发行比例不低于80%。选项C错误，科创板、创业板发行人尚未盈利的，发行比例不低于80%。选项D错误，北交所本次公开发行股票的发行业比例不低于60%且不高于80%。

正确答案:B

6. 单选题 题目ID:218514

某公司拟公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》，以下关于战略配售的说法正确的是（）。「2022年」

- A 公开发行并上市的，可以向战略投资者配售股票，战略投资者不得超过25名
B 公开发行股票数量在5000万股以上的，战略投资者获得配售的股票总量原则上不得超过本次公开发行股票数量的30%，超过的应当在发行方案中充分说明理由
C 公开发行股票数量不足5000万股的，战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的10%
D 战略投资者本次获得配售的股票持有期限应当不少于12个月，持有期自本次发行的股票在北京证券交易所上市之日起计算

解析:

选项A错误，战略投资者不得超过10名。选项C错误，公开发行股票数量不足5000万股的，战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的20%。选项D错误，一般类型的战略投资者的限售期是6个月，发行人的高管、核心员工的限售期是12个月。

正确答案:B

7. 单选题 题目ID:218515

根据《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，申请在创业板上市的发行人尚未盈利的，首次公开发行证券采用询价方式网下初始发行比例为（ ）。「2020年」

- A 不低于本次公开发行证券数量的65% B 不低于本次公开发行证券数量的80%
C 不低于本次公开发行证券数量的70% D 不低于本次公开发行证券数量的60%

解析:

首次公开发行证券并在创业板上市，采用询价方式的，公开发行后总股本不超过4亿股（份）的，网下初始发行比例不低于本次公开发行证券数量的70%；公开发行后总股本超过4亿股（份）或者发行人尚未盈利的，网下初始发行比例不低于本次公开发行证券数量的80%。

正确答案:B

8. 单选题 题目ID:218516

某尚未盈利公司拟首次公开发行并在科创板上市，发行股票8000万股，发行后总股本为32000万股。对网下初始发行数量和战略配售的设定，根据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，下列发行安排符合规定的是（ ）。「2019年」

- A 网下初始发行数量为5000万股，战略配售数量为1800万股
B 网下初始发行数量为5200万股，战略配售数量为1600万股
C 网下初始发行数量为4800万股，战略配售数量为2000万股
D 网下初始发行数量为5600万股，战略配售数量为800万股

解析:

“发行证券数量不足1亿股（份）的，战略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过20%”。发行股票8000万股，不足1亿股，则战略配售数量不得超过1600万股（ $8000 \times 20\%$ ）。选项A、C错误；“公开发行后总股本超过4亿股（份）或者发行人尚未盈利的，网下初始发行比例不低于本次公开发行证券数量的80%；安排战略配售的，应当扣除战略配售部分后确定网下网上发行比例”。虽发行后股本不超过4亿股，但尚未盈利，因此适用不低于80%的规定。选项B项中网下初始发行的比例为 $5200 \div (8000 - 1600) = 81.25\%$ ，符合规定。选项D项中网下初始发行的比例为 $5600 \div (8000 - 800) = 77.78\%$ ，不符合规定。

正确答案:B

9. 单选题 题目ID:218517

下列关于网下投资者参与首次公开发行股票申购的说法，正确的是（ ）。「2018年」

- A 经行政许可的基金公司作为网下机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到2年（含）以上
B 网下个人投资者从事证券交易时间应当达到2年（含）以上
C 网下投资者的每个股票配售对象仅能注册两个证券账户，上海、深圳证券交易所各注册一个
D 网下投资者持有非限售股票和非限售存托凭证总市值的日均值应为6000万元（含）以上

解析:

选项A错误，经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的专业机构投资者可不受“持续经营时间达到2年（含）以上、从事证券交易时间达到2年（含）以上、且具有上海市场和深圳市场证券交易记录限制”的限制。选项B错误，个人投资者注册网下投资者，从事证券交易时间应达到5年（含）以上。选项C项错误，无此规定。选项D正确，发行人和主承销商应要求参与该项目网下询价和配售业务的网下投

资者指定的配售对象，以该项目初步询价开始前2个交易日为基准日，其在项目发行上市所在证券交易所基准日前20个交易日（含基准日）的非限售股票和非限售存托凭证总市值的日均值应为6000万元（含）以上。

正确答案:D

10. 单选题 题目ID:218518

首次公开发行股票网下配售时，发行人和主承销商可以向其配售股票的投资者为（ ）。「2018年」

- A 主承销商高级管理人员配偶的姐姐
- B 发行人监事能够施加重大影响的公司
- C 持有主承销商10%股份的股东
- D 主承销商控股股东管理的公募基金
- E 过去6个月内与主承销商签署私募公司债券协议的公司

解析:

选项A、B、C、E错误，均不得配售。选项D正确，可以配售，管理的公募基金不受限制。

正确答案:D

11. 单选题 题目ID:218519

根据《证券发行与承销管理办法》，下列关于在主板发行上市的说法中正确的是（ ）。「2018年」

- A 网上投资者有效申购倍数超过50倍，低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为网下初始发行股票数量的20%
- B 网上投资者有效申购倍数超过100倍的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为网下初始发行股票数量的40%
- C 网上投资者申购数量低于网上初始发行量的，应当中止发行
- D 网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，应当中止发行

解析:

选项A、B错误，网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为“本次公开发行”股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为“本次公开发行”股票数量的40%。选项C错误，首次公开发行股票网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，可回拨给网下投资者。

正确答案:D

12. 单选题 题目ID:218520

在计算首次公开发行股票网下投资者持有的非限售股票和非限售存托凭证总市值时，应以（ ）为基准日。「2018年」

- A 该项目初步询价日
- B 该项目初步询价开始前20个交易日
- C 该项目初步询价开始前1个交易日
- D 该项目初步询价开始前2个交易日

解析:

参与上海/深圳市场网下发行业务的配售对象，以该项目初步询价开始前2个交易日为基准日。

正确答案:D

13. 单选题 题目ID:218521

首次公开发行股票网下配售时，发行人和主承销商可以向其配售股票的投资者为（）。「2018年」

- A 主承销商高管配偶的姐姐 B 发行人监事能够施加重大影响的公司 C 持有主承销商10%的股东
D 主承销商控股股东管理的公募基金 E 过去6个月内与主承销商签署私募公司债券协议的公司

解析:

选项A、B、C均不得配售。选项D可以配售，管理的公募基金不受限制。选项E不得配售，过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司不得配售。

正确答案:D

14. 单选题 题目ID:218522

根据《证券发行与承销管理办法》，下列关于在主板发行上市的说法中正确的是（）。「2018年」

- A 网上投资者有效申购倍数超过50倍，低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为网下初始发行股票数量的20%
B 网上投资者有效申购倍数超过100倍的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为网下初始发行股票数量的40%
C 网上投资者申购数量低于网上初始发行量的，应当中止发行
D 网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，应当中止发行

解析:

选项A、B错误，网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%。选项C错误，首次公开发行股票网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，可回拨给网下投资者。

正确答案:D

15. 单选题 题目ID:218523

下列关于首次公开发行股票并在主板上市发行及配售的说法，正确的有（）。「2018年」

- A 首次公开发行股票采用询价方式的，公开发行股票后总股本超过4亿股的，网下初始发行比例不低于本次公开发行股票数量的70%
B 首次公开发行股票采用直接定价方式的，网下初始发行比例不低于本次公开发行股票数量的60%
C 网下投资者可与发行人和主承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露
D 网下发行股票比例应当包含战略投资者配售部分

解析:

选项A正确，首次公开发行股票采用询价方式在“主板/创业板、科创板”上市的，公开发行后总股本在4亿股（份）以下的，网下初始发行比例不低于本次公开发行证券数量的“60%/70%”；公开发行后总股本超过4亿股（份）或者发行人尚未盈利的，网下初始发行比例不低于本次公开发行证券数量的“70%/80%”。选项B错误，首次公开发行股票采用直接定价方式的，除保荐人的相关子公司或者保荐人所属证券公司的相关子公司参与发行人证券配售情形外，全部向网上投资者发行，不进行网下询价和配售。选项C错误，此为北交所的规定。选项D错误，安排战略配售的，应当扣除战略配售部分后确定网下网上发行比例。

正确答案:A

16. 单选题 题目ID:218524

某投资者持有深圳市场非限售A股股份，市值为5000元，根据《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》，其网上可申购额度为（ ）。「2017年」

- A 500元 B 500股 C 1000股 D 不能申购

解析:

持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上发行。每5000元一个申购单位，每一个新股申购单位为500股。投资者仅持有深圳市场非限售A股股份市值为5000元，不符合网上申购条件，不能申购。

正确答案:D

17. 单选题 题目ID:218537

某公司首次公开发行股票，拟公开发行1亿股，发行价格为15元/股，证券公司根据相关法规全额行使了超额配售选择权，且在超额配售选择权行使期内，该证券公司以14元/股的价格从集中竞价交易市场购买了该上市公司600万股股票，则该上市公司募集资金总额为（ ）亿元。「2018年」

- A 15.26 B 18.15 C 16.35 D 17.25

解析:

（1）超额配售选择权行使数量 $=1 \times 15\% = 0.15$ （亿股），本次发行的新股数量=发行包销股份数量+超额配售选择权累计行使数量-主承销商从集中竞价交易市场购买发行人股票的数量 $=1 + 0.15 - 0.06 = 1.09$ （亿股）；（2）发行人募集的资金=本次发行的新股数量 $\times$ 发行价 $=1.09 \times 15 = 16.35$ （亿元）。

正确答案:C

18. 单选题 题目ID:218547

下列关于上市公司公开增发股票的说法正确的有（ ）。「2015年」

- A 上市公司存在利润分配方案未实施的，应在发行公告中披露
B 上市公司公开增发股票，可以部分向原股东优先配售
C 对网上配售的机构投资者进行分类的，应当在网下配售和网上发行之间建立回拨机制回拨后两者的获配比例应当一致
D 发行价格不低于公告招股意向书前20个交易日和公司股票均价前一个交易日的均价

解析:

选项A错误，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。选项B正确，上市公司向不特定对象募集股份（增发）或者向不特定对象发行可转换公司债券的，可以全部或者部分向原股东优先配售。选项C错误，主承销商未对机构投资者进行分类的，应当在网下配售和网上发行之间建立回拨机制，回拨后两者的获配比例应当一致。选项D错误，上市公司增发的，发行价格应当不低于公告招股意向书前20个交易日或者前1个交易日公司股票均价。

正确答案:B

19. 单选题 题目ID:218555

根据《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》，在发行期首日前一工作日，上市公司和主承销商可以向符合条件的特定对象提供认购邀请书，认购邀请书应当发送的对象包括（）。「2022年」

- A 董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者 B 公司前30名股东
C 不少于10家证券投资基金管理公司 D 不少于5家证券公司 E 不少于20家保险机构投资者

解析:

认购邀请书发送对象除应当包含董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者、公司前20名股东外，还应当包括不少于20家证券投资基金管理公司、不少于10家证券公司、不少于5家保险机构投资者。

正确答案:A

20. 单选题 题目ID:218556

根据《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》，下列投资者中，上市公司非公开发行股票认购邀请书发送对象应包括（）。「2019年」

- A 不少于20家证券投资基金管理公司 B 不少于8家保险机构投资者 C 不少于20家证券公司
D 上市公司前30名股东

解析:

认购邀请书发送对象的名单除应当包含董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者、公司前20名股东外，还应当包含下列询价对象：（1）不少于20家证券投资基金管理公司；（2）不少于10家证券公司；（3）不少于5家保险机构投资者。

正确答案:A

21. 单选题 题目ID:218557

根据《上市公司证券发行与承销业务实施细则》，下列投资者中，不属于认购邀请书应当包含的发送对象的是（）。「2017年」

- A 不少于5家保险机构投资者 B 不少于20家证券公司 C 公司前20名股东
D 董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者

解析:

在发行期首日前一工作日，上市公司和主承销商可以向符合条件的特定对象提供认购邀请书。认购邀请书发送对象的名单除应当包含董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者、公司前20名股东外，还应当包括下列投资者：（1）不少于20家证券投资基金管理公司；（2）不少于10家证券公司；（3）不少于5家保险机构投资者。上述发送认购邀请书的对象应当同时符合本所相关规定。

正确答案:B

22. 单选题 题目ID:218558

下列关于上市公司向特定对象发行股票的说法正确的有（）。

- A 董事会决议确定具体发行对象的，上市公司应当在召开董事会的前1日与相应发行对象签订附生效条件的股份认购合同

B 董事会决议确定部分发行对象的，董事会决议中应当同时确定具体发行对象及其认购价格或者定价原则，并经股东大会作出决议

C 主承销商向符合条件的特定对象收取的认购保证金不得超过拟认购金额的30%

D 上市公司和主承销商应当在本次发行验资完成后的3个工作日内，将股份认购合同、发行情况报告书、发行过程和认购对象合规性审核报告、专项法律意见书和验资报告等文件一并通过交易所向中国证监会备案

解析:

选项A错误，董事会决议确定具体发行对象的，上市公司应当在召开董事会的当日或者前1日与相应发行对象签订附生效条件的股份认购合同。选项B错误，董事会决议确定部分发行对象的，上市公司和主承销商应当向符合条件的特定对象提供认购邀请书，并通过竞价方式确定发行价格和其他发行对象。选项C错误，主承销商向符合条件的特定对象收取的认购保证金不得超过拟认购金额的20%。

正确答案:D

23. 单选题 题目ID:218562

根据北交所《上市公司证券发行与承销业务指引》，市场发生重大变化，投资者弃购数量超过本次发行股票数量（ ）的，发行人和主承销商可以将投资者弃购部分向参与网下发行的投资者进行二次配售。

A 10% B 15% C 25% D 30%

解析:

法规原文。

正确答案:A

24. 单选题 题目ID:218565

北交所某上市公司拟发送认购邀请书启动向特定对象发行股票，关于认购邀请书的发送对象，下列公司符合要求的有（ ）。

上市公司	甲公司	乙公司	丙公司	丁公司
发送对象	上市公司前20名股东、10家证券投资基金管理公司	上市公司前15名股东、5家证券投资基金管理公司、5家证券公司	上市公司前20名股东、5家证券投资基金管理公司、2家保险机构	上市公司前25名股东、7家证券投资基金管理公司、3家证券公司、5家保险机构

A 甲公司、丙公司、丁公司 B 甲公司、丁公司 C 乙公司、丙公司 D 丁公司

解析:

（北交所）上市公司以竞价方式向特定对象发行股票的，在发行期首日前1工作日，上市公司及承销商可以向符合条件的特定对象提供认购邀请书。

认购邀请书发送对象至少应当包括：

- （1）已经提交认购意向书的投资者；
- （2）上市公司前20名股东；
- （3）合计不少于10家证券投资基金管理公司、证券公司或保险机构。

甲公司符合，包括了前20名股东，合计10家证券/基金/保险机构。乙公司不符合，只包括了前15名股东，

需要20名以上。丙公司不符合，合计7家证券/基金/保险机构，不足10家。丁公司符合，前25名股东，包括了前20名（至少20，可以多于），合计15家证券/基金/保险机构，也符合。

正确答案:B

25. 单选题 题目ID:218566

某上市公司向特定对象发行股票，根据《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》，以下说法正确的有（ ）。

- A 上市公司发行股票的，拟发行数量不得超过本次发行前股本总额的30%
- B 上市公司向特定对象发行股票年度股东大会决议公告后，符合条件的特定对象可以向上市公司和主承销商提交认购意向书
- C 上市公司董事会决议确定全部发行对象的，可以另行确定发行对象的认购数量或金额、认购价格或定价原则
- D 董事会决议确定发行对象的，上市公司应当在召开董事会的当日或者前一日与具体发行对象签订附生效条件的认购合同

解析:

选项A，上市公司发行股票的，拟发行数量不得超过本次发行前股本总额的30%，本次发行涉及上市公司收购、发行股份购买资产或发行人向原股东配售股份的除外。选项B，上市公司向特定对象发行股票董事会决议公告后，符合条件的特定对象可以向上市公司和主承销商提交认购意向书。适用简易程序的，上市公司向特定对象发行股票年度股东大会决议公告后，符合条件的特定对象可以向上市公司和主承销商提交认购意向书。选项C，上市公司董事会决议确定全部发行对象的，应当同时确定发行对象的认购数量或金额、认购价格或定价原则，并提交股东大会审议。

正确答案:D

26. 多选题 题目ID:218492

根据《首次公开发行证券承销业务规则》，下列关于投资价值研究报告的说法，正确的有（ ）。「2022年」

- A 主承销商不得在刊登招股意向书之前提供投资价值研究报告或泄露报告内容
- B 作为保荐人的主承销商的证券分析师应当独立撰写投资价值研究报告并署名，采用联合保荐的，应当至少由其中一家机构的证券分析师撰写投资价值研究报告
- C 因经营范围限制，作为保荐人的主承销商无法撰写投资价值研究报告的，应委托具有证券投资咨询资格的承销商撰写投资价值研究报告
- D 作为保荐人的主承销商无相关母公司或子公司的，可委托一家具有证券投资咨询资格和较强研究能力、研究经验的承销团成员独立撰写投资价值研究报告

解析:

选项C错误，因经营范围限制，作为保荐人的主承销商无法撰写投资价值研究报告的，应委托具有证券投资咨询资格的母公司或子公司撰写投资价值研究报告。

正确答案:A, B, D

27. 多选题 题目ID:218493

根据《首次公开发行股票承销业务规则》，下列属于投资价值研究报告至少包括的内容有（）。「2021年」

- A 发行人的行业归属、行业政策、发行人与主要竞争者的比较及其在行业中的地位
- B 发行人与同行业可比上市公司（如有）的投资价值比较
- C 发行人所属行业生命周期分析及其对发行人发展前景的影响
- D 发行人公司战略的分析与评价

解析:

选项C、D错误，属于投资价值研究报告可以包括的内容。

正确答案:A, B

28. 多选题 题目ID:218494

根据《首次公开发行股票承销业务规则》，下列关于投资价值研究报告的说法正确的有（）。「2020年」

- A 主承销商不得在刊登招股意向书之前向网下投资者提供投资价值研究报告或泄露报告内容
- B 因经营范围限制，作为保荐人的主承销商无法撰写投资价值研究报告的，可委托承销团其他成员独立撰写投资价值研究报告
- C 投资价值研究报告估值结论可以合理给出发行人上市后远期整体公允价值区间。提供发行人估值区间的，应当分别提供至少2种估值方法作为参考
- D 投资价值研究报告不得对证券二级市场交易价格作出预测

解析:

选项A正确，主承销商不得在刊登招股意向书之前提供投资价值研究报告或泄露报告内容；选项B错误，因经营范围限制，作为保荐人的主承销商无法撰写投资价值研究报告的，应委托具有证券投资咨询资格的母公司或子公司撰写投资价值研究报告。作为保荐人的主承销商无相关母公司或子公司的，可委托一家具有证券投资咨询资格和较强研究能力、研究经验的承销团成员独立撰写投资价值研究报告。

正确答案:A, C, D

29. 多选题 题目ID:218495

根据《首次公开发行股票承销业务规则》，下列关于科创板公司首次公开发行股票投资价值研究报告的说法正确的有（）。「2019年」

- A 投资价值研究报告应当对影响发行人投资价值的行业状况与发展前景进行分析与预测
- B 投资价值研究报告应当对影响发行人投资价值的公司状况进行分析
- C 撰写投资价值研究报告应当制作发行人的盈利预测模型
- D 投资价值研究报告估值结论应当合理给出发行人上市后远期整体公允价值区间
- E 投资价值研究报告提供发行人估值区间的，应当分别提供至少两种估值方法作为参考

解析:

选项D错误，投资价值研究报告估值结论可以合理给出发行人上市后远期整体公允价值区间。

正确答案:A, B, C, E

30. 多选题 题目ID:218496

根据《首次公开发行股票承销业务规则》，下列关于首次公开发行股票投资价值研究报告的做法，合规的

有（ ）。「2019年」

- A 刊登招股意向书前，分析师给核心客户优先发送投资价值研究报告
- B 分销商分析师在发行人所属行业知名度高，主承销商使用其撰写的投资价值研究报告推介
- C 投资银行部门按照每份报告20万元支付撰写投资价值研究报告的研究部门
- D 分析师参与撰写投资价值研究报告前履行跨墙审批手续

解析：

选项A错误，主承销商不得在刊登招股意向书之前提供投资价值研究报告或泄露报告内容。选项B正确，承销团其他成员的证券分析师可以根据需要撰写投资价值研究报告，但应保持独立性并署名。选项C正确，“参与投资价值研究报告撰写相关人员的薪酬不得与相关项目的业务收入挂钩”，研究部门可以有与撰写投资价值研究报告对应的收入。选项D正确，证券分析师参与撰写投资价值研究报告相关工作，需事先履行跨墙审批手续。

正确答案:B, C, D

31. 多选题 题目ID:218497

首次公开发行股票采用询价方式的，关于投资价值研究报告的下列做法正确的有（ ）。「2018年」

- A 主承销商向网下投资者提供投资价值研究报告
- B 在特定条件下，作为保荐人的承销商委托具有证券投资咨询资格的子公司撰写投资价值研究报告
- C 投资价值研究报告由承销团成员的证券分析师独立撰写并署名
- D 投资价值研究报告提供对股票二级市场交易价格的预测

解析：

选项A正确，采用询价方式确定发行价格的，主承销商应当于招股意向书刊登后的当日向网下投资者提供投资价值研究报告，但不得以任何形式公开披露或变相公开投资价值研究报告或其内容。选项B正确，因经营范围限制，作为保荐人的主承销商无法撰写投资价值研究报告的，应委托具有证券投资咨询资格的母公司或子公司撰写投资价值研究报告。选项C正确，作为保荐人的主承销商的证券分析师应当独立撰写投资价值研究报告并署名；采用联合保荐的，应当至少由其中一家机构的证券分析师撰写投资价值研究报告；承销团其他成员的证券分析师可以根据需要撰写投资价值研究报告，但应保持独立性并署名。选项D错误，投资价值研究报告估值结论可以合理给出发行人上市后远期整体公允价值区间，不得对股票二级市场交易价格作出预测。

正确答案:A, B, C

32. 多选题 题目ID:218498

根据《首次公开发行股票承销业务规则》，下列关于首次公开发行股票投资价值研究报告的说法，正确的有（ ）。「2017年」

- A 主承销商可以在中国证监会指定的报刊上刊载投资价值研究报告
- B 主承销商可以向网下投资者提供承销团中分销商撰写的投资价值研究报告
- C 主承销商不得在刊登招股意向书之前提供投资价值研究报告
- D 投资价值研究报告应当由主承销商及承销团其他成员的证券分析师独立撰写并署名
- E 因经营范围限制，承销商无法撰写投资价值研究报告的，应委托具有证券投资咨询资格的母公司或子公司撰写投资价值研究报告

解析:

选项A错误,采用询价方式确定发行价格的,主承销商应当于招股意向书刊登后的当日向网下投资者提供投资价值研究报告,但不得以任何形式公开披露或变相公开投资价值研究报告或其内容。选项B、D、E正确,作为保荐人的主承销商的证券分析师应当独立撰写投资价值研究报告并署名;采用联合保荐的,应当至少由其中一家机构的证券分析师撰写投资价值研究报告;承销团其他成员的证券分析师可以根据需要撰写投资价值研究报告,但应保持独立性并署名;因经营范围限制,作为保荐人的主承销商无法撰写投资价值研究报告的,应委托具有证券投资咨询资格的母公司或子公司撰写投资价值研究报告。选项C正确,主承销商不得在刊登招股意向书之前提供投资价值研究报告或泄露报告内容。

正确答案:B, C, D, E

33. 多选题 题目ID:218499

下列关于首次公开发行股票投资价值研究报告的说法,错误的有()。「2016年」

- A 主承销商可以公开披露投资价值研究报告
- B 可以在刊登招股意向书之前向网下投资者提供投资价值研究报告
- C 可以提供副主承销商撰写的投资价值研究报告
- D 因经营范围限制,承销商无法撰写投资价值研究报告的,可委托具有证券投资咨询资格的公司撰写
- E 投资价值研究报告所依据的与发行人有关的信息不得超出招股意向书及其他已公开信息的范围

解析:

选项A错误,采用询价方式确定发行价格的,主承销商应当于招股意向书刊登后的当日向网下投资者提供投资价值研究报告,但不得以任何形式公开披露或变相公开投资价值研究报告或其内容。

选项B错误,主承销商应当于招股意向书刊登后的当日向网下投资者提供投资价值研究报告(不得在刊登招股意向书之前提供或泄露报告内容)。

选项C正确,作为保荐人的主承销商的证券分析师应当独立撰写投资价值研究报告并署名;采用联合保荐的,应当至少由其中一家机构的证券分析师撰写投资价值研究报告;承销团其他成员的证券分析师可以根据需要撰写投资价值研究报告,但应保持独立性并署名。选项D错误,因经营范围限制,作为保荐人的主承销商无法撰写投资价值研究报告的,应委托具有证券投资咨询资格的母公司或子公司撰写投资价值研究报告。

正确答案:A, B, D

34. 多选题 题目ID:218500

下列关于首次公开发行股票提供投资价值研究报告的做法正确的有()。「2016年」

- A 刊登招股意向书之前,主承销商分析师依据某公募基金要求提供投资价值研究报告
- B 刊登招股意向书之前,主承销商在巨潮资讯网披露投资价值研究报告
- C 主承销商委托承销团成员外的业界顶级研究机构撰写投资价值研究报告
- D 因经营范围限制,承销商委托具有证券投资咨询资格的母公司撰写投资价值研究报告
- E 投资价值研究报告同时采用可比公司法和现金流量法估值,并提供发行人估值区间

解析:

选项A错误,主承销商不得在刊登招股意向书之前提供投资价值研究报告或泄露报告内容。选项B错误,主承销商不得以任何形式公开披露或变相公开投资价值研究报告或其内容。选项C错误,主承销商不得提供承

销团以外的机构撰写的投资价值研究报告。选项D正确，因经营范围限制，作为保荐人的主承销商无法撰写投资价值研究报告的，应委托具有证券投资咨询资格的母公司或子公司撰写投资价值研究报告。

正确答案:D, E

35. 多选题 题目ID:218502

根据《首次公开发行股票承销业务规则》，下列关于科创板公司首次公开发行股票路演推介活动的说法正确的有（ ）。「2019年」

- A 发行人和主承销商可以采用电话的方式进行路演推介
- B 在首次公开发行股票注册申请文件受理后，发行人和主承销商可以与拟参与战略配售的投资者进行一对一路演推介
- C 首次公开发行股票招股意向书刊登后，发行人和主承销商可以向网下投资者路演推介
- D 主承销商应当对一对一路演推介进行全程录音

解析:

选项A正确，发行人和主承销商可以采用现场、电话、视频会议、互联网等合法合规的方式进行路演推介。选项B正确，在首发上市申请文件受理后，发行人和主承销商可以与拟参与战略配售的投资者进行一对一路演推介。选项C正确，首发上市招股意向书刊登后，发行人和主承销商可以向网下投资者进行路演推介和询价。选项D错误，主承销商应当对面向2家及2家以上投资者的路演推介过程进行全程录音；主承销商对网下投资者一对一路演推介的，应当记录路演推介的时间、地点、双方参与人及主要内容等，并存档备查。

正确答案:A, B, C

36. 多选题 题目ID:218506

首次公开发行股票采用询价方式且存在的以下情形的，发行人和主承销商应当在网上申购前发布投资风险特别公告，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险（ ）。「2022年」

- A 发行价格对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率
- B 发行价格超过剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金剩余报价中位数和加权平均数的孰低值
- C 发行价格超过境外市场价格的 D 发行人尚未盈利的

解析:

首次公开发行股票采用询价方式且存在下列情形之一的，发行人和主承销商应当在网上申购前发布投资风险特别公告，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险：

- (1) 发行价格（或者发行价格区间上限）对应市盈率超过同行业上市公司二级市场平均市盈率；
- (2) 发行价格（或者发行价格区间上限）超过剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金剩余报价中位数和加权平均数的孰低值；
- (3) 发行价格（或者发行价格区间上限）超过境外市场价格；
- (4) 发行人尚未盈利。

正确答案:A, B, C, D

37. 多选题 题目ID:218507

根据《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，下列关于创业板首次公开发行股票采用直接定价方式的说法正确的有（ ）。「2020年」

- A 发行数量在2000万股（含）以下且无老股转让计划的应当采用直接定价方式确定发行价格
- B 通过直接定价方式确定的发行价格对应市盈率不得超过同行业上市公司二级市场平均市盈率
- C 已经或者同时境外发行的，通过直接定价方式确定的发行价格不得低于发行人境外市场价格
- D 发行人尚未盈利的，不得采用直接定价方式确定发行价格

解析：

选项A错误，发行数量2000万股（份）以下且无股东公开发售股份的，发行人和主承销商“可以”通过直接定价的方式确定发行价格。选项C错误，已经或者同时境外发行的，通过直接定价的方式确定的发行价格不得超过发行人境外市场价格。选项D正确，发行人尚未盈利的，应当通过向网下投资者询价方式确定发行价格。

正确答案:B, D

38. 多选题 题目ID:218508

根据《证券发行与承销管理办法》，下列关于首次公开发行股票采用直接定价方式的说，法正确的有（ ）。「2019年」

- A 公开发行股票数量在2000万股（含）以下且无老股转让计划的，可以采用直接定价方式
- B 直接定价方式不进行网下询价和配售，全部向网上投资者发行
- C 投资者在申购时无须缴付申购资金
- D 投资者缴款认购的新股数量合计不足首次公开发行数量的70%时，可以中止发行
- E 可以采用代销方式发行

解析：

全部正确。

正确答案:A, B, C, D, E

39. 多选题 题目ID:218509

此题（218509）与2022年真题一致，已合并

- A - B - C - D -

正确答案:A, C, D

40. 多选题 题目ID:218510

配售对象参与深圳市场新股网下询价和申购，下列可以纳入市值计算的有（ ）。「2017年」

- A 投资者持有的同一证券交易所多个证券账户的非限售股份市值
- B 融资融券客户信用证券账户的非限售股份市值
- C 休眠账户的非限售股份市值
- D 被司法冻结的非限售股份市值
- E 上市公司董事持有的承诺3年不减持的已流通股份市值

解析：

选项A正确，配售对象持有多个证券账户的，多个证券账户市值合并计算。选项B正确，融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该配售对象持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司自营账户市值中。选项C正确，不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。选项D、E正确，

非限售A股股份或非限售存托凭证份额发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

正确答案:A, B, D, E

41. 多选题 题目ID:218511

根据《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，下列关于科创板首次公开发行股票定价的说法，正确的有（ ）。「2019年」

- A 发行人和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格
- B 参与询价的网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价
- C 公开发行股票数量在2000万股（含）以下且无老股转让计划的，可以通过直接定价的方式确定发行价格
- D 发行人和主承销商确定的发行价格区间上限对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率的，可不发布投资风险特别公告
- E 初步询价结束后，应当剔除拟申购总量中报价最高的部分，当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格（或者发行价格区间上限）相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于3%

解析:

选项B错误，参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数，同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个。选项D错误，应当发布投资风险特别公告。

正确答案:A, C, E

42. 多选题 题目ID:218512

根据《证券发行与承销管理办法》，下列关于首次公开发行股票的说法，正确的有（ ）。「2018年」

- A 可以通过发行人与网下投资者自主协商直接定价方式确定发行价格
- B 公开发行股票数量在2000万股（含）以下且无老股转让计划的，应当通过直接定价的方式确定发行价格
- C 有老股转让计划的，不得通过直接定价的方式确定发行价格
- D 采用直接定价方式的，除保荐人的相关子公司或者保荐人所属证券公司的相关子公司参与发行人证券配售情形外，全部向网上投资者发行，不进行网下询价和配售

解析:

选项A错误，首次公开发行证券，可以通过询价的方式确定证券发行价格，也可以通过发行人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格。选项B错误，选项C正确，首次公开发行证券发行数量2000万股（份）以下且无老股转让计划的，发行人和主承销商可以通过直接定价的方式确定发行价格。选项D正确，采用直接定价方式的，除保荐人的相关子公司或者保荐人所属证券公司的相关子公司参与发行人证券配售情形外，全部向网上投资者发行，不进行网下询价和配售。

正确答案:C, D

43. 多选题 题目ID:218525

根据《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，关于深圳证券交易所主板上市公司回拨事项，下列说法中正确的有（ ）。「2022年」

- A 网上投资者有效申购倍数超过50倍，低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%
- B 网上投资者有效申购倍数超过100倍的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%
- C 回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行证券数量的70%
- D 首次公开发行股票的网下发行应和网上发行同时进行，网下和网上投资者在申购时无须缴付申购资金

解析:

选项C错误，该回拨后无限售期的比例为创业板的要求，主板无相关要求。

正确答案:A, B, D

44. 多选题 题目ID:218526

根据《证券发行与承销管理办法》《首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》《首次公开发行证券承销业务规则》，下列关于首次公开发行股票配售的说法，正确的有（ ）。「2022年」

- A 主承销商应当按照事先披露的配售原则和配售方式，在有效申购的网下投资者中审慎选择证券配售对象
- B 应当安排不低于本次网下发行证券数量的70%优先向证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人配售
- C 对同类配售对象的配售比例应当相同
- D 对公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金的配售比例不得低于其他投资者

解析:

选项B错误，“证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者”是询价对象，优先配售的对象是“公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金”。

正确答案:A, C, D

45. 多选题 题目ID:218527

某公司拟首次公开发行2800万股股票并在深交所创业板上市，发行后公司股本为11200万股，根据《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，下列说法正确的有（ ）。「2021年」

- A 该公司可以通过直接定价的方式确定发行价格
- B 如该公司采用询价方式定价，网下初始发行比例应不低于本次公开发行证券数量的80%
- C 该公司应当安排不低于本次网下发行证券数量的70%优先向公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金配售
- D 如市场发生重大变化，投资者弃购数量占本次公开发行证券数量比例超过10%的，发行人和主承销商可以就投资者弃购部分向网下投资者进行二次配售
- E 如该公司本次公开发行拟向战略投资者配售，则战略投资者应不超过35名

解析:

选项A错误, 发行数量2000万股(份)以下且无股东公开发售股份的, 发行人和主承销商可以通过直接定价的方式确定发行价格; 公开发行业2800万股, 不符合直接定价的条件。选项B错误, 公开发行业后总股本不超过4亿股(份)的, 网下初始发行比例不低于本次公开发行业证券数量的70%; 公开发行业后总股本超过4亿股(份)或者发行人尚未盈利的, 网下初始发行比例不低于本次公开发行业证券数量的80%; 公开发行业后总股本为1.12亿股, 网下初始发行比例应不低于本次公开发行业证券数量的70%。选项E错误, 发行证券数量不足1亿股(份)的, 参与战略配售的投资者数量应当不超过10名, 发行证券数量1亿股(份)以上的, 参与战略配售的投资者数量应当不超过35名。

正确答案:C, D

46. 多选题 题目ID:218528

科创板某拟上市公司首次公开发行业8000万股股票, 根据《上海证券交易所首次公开发行业证券发行与承销业务实施细则》, 下列有关发行安排及事项符合规定的有()。「2020年」

- A 设定网下初始发行数量为6400万股
- B 引进战略投资者8名, 战略配售股票总量为2000万股
- C 战略投资者于T-3日(T日为网上网下申购日)前足额缴纳认购资金
- D 首次公开发行业证券采用询价方式且发行人尚未盈利的, 发行人和主承销商应当在网上申购前发布投资风险特别公告, 详细说明定价合理性, 提示投资者注意投资风险

解析:

选项A正确, “公开发行业后总股本在4亿股(份)以下的, 网下初始发行比例不低于本次公开发行业证券数量的70%; 公开发行业后总股本超过4亿股(份)或者发行人尚未盈利的, 网下初始发行比例不低于本次公开发行业证券数量的80%”。首次公开发行业8000万股股票, 不管公开发行业后总股本是否超过4亿股、不管发行人是否盈利, 设定网下初始发行数量6400万股均符合规定。选项B错误, “发行证券数量不足1亿股(份)的, 战略配售证券数量占本次公开发行业证券数量的比例应当不超过20%”, 首次公开发行业8000万股, 配售的总量应不得超过20%, 但配售2000万股, 占本次公开发行业股票数量的25%, 不符合规定。选项C错误, “首次公开发行业证券采用直接定价方式的, 参与战略配售的投资者应当在发行人和主承销商启动发行工作前足额缴纳认购资金; 采用询价方式的, 参与战略配售的投资者应当在询价日前足额缴纳认购资金”。

正确答案:A, D

47. 多选题 题目ID:218529

根据《深圳证券交易所首次公开发行业证券发行与承销业务实施细则》, 创业板拟上市公司首次公开发行业股票, 发行人为下列之一的, 保荐机构相关子公司应当参与跟投的有()。「2020年」

- A 未盈利企业
- B 存在表决权差异安排的企业
- C 红筹企业
- D 发行价格对应市盈率超过同行业上市公司二级市场平均市盈率的企业

解析:

选项D错误, 跟投不包括此情形。

正确答案:A, B, C

48. 多选题 题目ID:218530

根据《首次公开发行业证券承销业务规则》、《上海证券交易所首次公开发行业证券发行与承销业务实施细

则》，下列关于科创板公司首次公开发行股票战略配售的说法正确的有（ ）。「2020年」

- A 在首次公开发行股票注册申请文件受理后，发行人和主承销商就可以立即与战略配售的投资者进行一对一路演推介
- B 首次公开发行股票招股意向书刊登后，发行人和主承销商可以向拟参与战略配售的投资者进行询价
- C 主承销商应当在首次公开发行证券上市之日起10个工作日内，将战略投资者一对一路演推介活动情况等材料向证券业协会报送
- D 参与本次战略配售的证券投资基金不得参与本次公开发行股票网下发行与网上发行

解析：

选项A正确，在首次公开发行证券以及向不特定对象发行股票并在北交所上市申请文件受理后，发行人和主承销商可以与拟参与战略配售的投资者进行一对一路演推介。选项B错误，首次公开发行证券以及向不特定对象发行股票并在北交所上市招股意向书刊登后，发行人和主承销商可以向网下投资者进行路演推介和询价；战略投资者不参与网下询价，网上、网下发行。选项C错误，无中生有。选项D正确，参与战略配售的投资者不得参与本次公开发行证券网上发行与网下发行，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。

正确答案:A, D

49. 多选题 题目ID:218531

根据《首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，下列关于在科创板首次公开发行股票保荐机构相关子公司跟投的说法，正确的有（ ）。「2019年」

- A 发行人的保荐机构可通过实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的另类投资子公司参与发行人首次公开发行战略配售
- B 发行人首次公开发行股票规模为18亿元，保荐机构相关子公司跟投金额可以为7200万元
- C 发行人首次公开发行股票规模为25亿元，保荐机构相关子公司跟投金额可以为7500万元
- D 保荐机构相关子公司未按照规定及其作出的承诺实施跟投的，发行人应当终止发行，并及时进行披露

解析：

选项B错误，发行规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过6000万元。选项C正确，发行规模20亿元以上、不足50亿元的，跟投比例为3%，但不超过1亿元。选项D错误，保荐机构相关子公司未按照规定及其作出的承诺实施跟投的，发行人应当中止本次发行，并及时进行披露。

正确答案:A, C

50. 多选题 题目ID:218532

下列关于首次公开发行证券并在主板上市，发行承销事项的说法正确的有（ ）。「2018年」

- A 网上投资者有效申购倍数超过50倍，低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行证券数量的20%
- B 网上投资者有效申购倍数超过100倍的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行证券数量的40%
- C 网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后无锁定期网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%
- D 网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，发行人和主承销商应当中止发行
- E 网下投资者申购数量不足网下初始发行量的，发行人和主承销商应当中止发行

解析:

首次公开发行证券并在“主板/科创板/创业板”上市,采用询价方式的,网上投资者有效申购倍数超过50倍且不超过100倍的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行证券数量的“20%/5%/10%”;有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行证券数量的“40%/10%/20%”;其中首次公开发行证券并在“科创板/创业板”上市,回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行证券数量的“80%/70%”。选项C错误,科创板、创业板有关于回拨后无限售期的网下发行数量比例的规定,主板无要求。选项D错误,选项E正确,网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的,发行人和主承销商可以将网上发行部分向网下回拨;网下投资者申购数量不足网下初始发行数量的,发行人和主承销商不得将网下发行部分向网上回拨,应当中止发行。

正确答案:A, B, E

51. 多选题 题目ID:218533

下列关于首次公开发行股票网下和网上发行的说法正确的有()。「2018年」

- A 符合一定条件的个人投资者可以参与科创板的网下询价发行 B 网下和网上发行应同时进行
C 网下和网上投资者在申购时无须缴付申购资金 D 投资者不得既参与网下发行又参与网上发行

解析:

选项A错误,符合一定条件的个人投资者可以参与主板、北交所的网下询价发行;但是不能参与科创板、创业板的网下询价发行。选项B、C、D正确,首次公开发行证券的网下发行应当和网上发行同时进行,网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金;投资者应当自行选择参与网下或网上发行,不得同时参与。

正确答案:B, C, D

52. 多选题 题目ID:218534

首次公开发行股票采用询价方式的,应当安排不低于本次网下发行股票数量的70%优先向下列()配售。「2018年」

- A 公募基金 B 养老金 C 年金基金 D 社保基金 E 保险资金

解析:

发行人和主承销商应当安排不低于本次网下发行证券数量的70%优先向公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金配售。公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金有效申购不足安排数量的,发行人和主承销商可以向其他符合条件的网下投资者配售剩余部分。

正确答案:A, B, C, D, E

53. 多选题 题目ID:218535

根据《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》,下列关于新股网上申购的说法正确的有()。「2017年」

- A 控股股东司法冻结的非限售深圳A股市值计入新股市值计算
B 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购
C 新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销

D 投资者认购资金不足的，视为放弃认购，则该投资者全部认购无效，由此产生的后果由投资者自行承担

解析：

选项A正确，非限售A股股份或非限售存托凭证份额发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。选项B、C正确，新股申购一经深圳证券交易所交易系统确认，不得撤销；投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户，同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购做无效处理。选项D错误，投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

正确答案:A, B, C

54. 多选题 题目ID:218536

根据《首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，下列关于首次公开发行股票配售结果的说法，正确的有（ ）。「2017年」

A 公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金的配售比例应当不低于其他投资者

B 向公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金等配售比例不得低于本次网下发行证券数量的80%

C 对同类配售对象的配售比例应当相同

D 首次公开发行证券规模在100亿元以上并安排网下限售的，设置相应限售期的配售对象账户或获配证券数量的比例不低于70%

解析：

选项B错误，发行人和主承销商应当安排不低于本次网下发行证券数量的70%优先向公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金等配售。

正确答案:A, C, D

55. 多选题 题目ID:218538

根据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，下列关于超额配售选择权的说法，正确的有（ ）。「2021年」

A 采用超额配售选择权发行股票数量不得超过首次公开发行股票数量的10%

B 采用超额配售选择权的主承销商，可以在征集投资者认购意向时，与投资者达成预售拟行使超额配售选择权所对应证券的协议，明确投资者预先付款并同意向其延期交付证券

C 发行人股票上市之日起30个交易日内，获授权的主承销商有权使用超额配售股票募集的资金，从二级市场购买发行人股票

D 主承销商使用超额配售股票募集的资金，从二级市场购买发行人股票时，每次申报的买入价不得低于本次发行的发行价

E 发行人证券上市之日起30个自然日内，获授权的主承销商未购买发行人证券或者购买发行人证券数量未达到全额行使超额配售选择权拟发行证券数量的，可以要求发行人按照发行价格增发证券

解析：

选项A错误，采用超额配售选择权发行证券数量不得超过首次公开发行证券数量的15%。选项C错误，发行人证券上市之日起30个自然日内，获授权的主承销商有权使用超额配售证券募集的资金，以规定的竞价交易方式购买发行人证券。选项D错误，申报买入价格不得超过本次发行的发行价。

正确答案:B, E

56. 多选题 题目ID:218539

根据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，下列关于科创板首次公开发行采用超额配售选择权的说法正确的有（ ）。「2019年」

- A 采用超额配售选择权发行股票数量不得超过首次公开发行股票数量的15%
- B 主承销商有权使用超额配售股票募集的资金从二级市场以不高于发行价的价格买入发行人股票
- C 超额配售选择权行使期限为发行人股票上市之日起30个交易日内
- D 发行人因行使超额配售选择权的募集资金=平均价格×（超额配售选择权累计行使数量-主承销商从二级市场买入发行人股票的数量）-因行使超额配售选择权而发行新股的承销费用

解析:

选项A正确，采用超额配售选择权发行证券数量不得超过首次公开发行证券数量的15%。选项B正确、选项C错误，采用超额配售选择权的，发行人应授予主承销商超额配售证券并使用超额配售证券募集的资金从二级市场竞价交易购买发行人证券的权利；发行人证券上市之日起30个自然日内，获授权的主承销商有权使用超额配售证券募集的资金，以规定的竞价交易方式购买发行人证券。选项D错误，发行人因行使超额配售选择权的募集资金=发行价×（超额配售选择权累计行使数量-主承销商从二级市场买入发行人证券的数量）-因行使超额配售选择权而发行证券的承销费用。

正确答案:A, B

57. 多选题 题目ID:218540

某公司首次公开发行股票6亿股并在深交所主板上市，下列表述正确的有（ ）。「2018年」

- A 网下初始发行的股票数量可以为4亿股
- B 网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行证券数量的40%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%
- C 可以安排向战略投资者配售
- D 可以采用超额配售选择权

解析:

选项A错误，首次公开发行证券并在主板上市，采用询价方式的，公开发行后总股本不超过4亿股（份）的，网下初始发行比例不低于本次公开发行证券数量的60%；公开发行后总股本超过4亿股（份）的，网下初始发行比例不低于本次公开发行证券数量的70%。公开发行股票6亿股，则网下初始发行比例应不低于4.2亿股（ $6 \times 70\%$ ）。选项B错误，“回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%”是创业板的规定，主板无此规定。选项C正确，首次公开发行证券，可以实施战略配售。选项D正确，首次公开发行证券，发行人和主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权。

正确答案:C, D

58. 多选题 题目ID:218541

根据《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，上市公司首次公开发行股票，下列

情形中，应当中止发行的有（ ）。「2020年」

- A 初步询价结束后，确定的发行价超过境外市场价格
- B 发行人预计发行后总市值不满足在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准
- C 通过累计投标询价确定发行价格，但未在申购日规定时间内向深交所提交发行价格及网上中签率公告
- D 市场发生重大变化，投资者弃购数量占本次公开发行证券数量比例超过10%
- E 保荐机构相关子公司未按照承诺实施跟投

解析：

选项A错误，发行人和主承销商询价确定的发行价格对应市盈率超过同行业上市公司二级市场平均市盈率，或者发行价格超过境外市场价格，或者发行人尚未盈利的，应当在网上申购前发布投资风险特别公告，无需中止发行。选项D错误，市场发生重大变化，投资者弃购数量占本次公开发行证券数量比例超过10%的，发行人和主承销商可以就投资者弃购部分向网下投资者进行二次配售。

正确答案:B, C, E

59. 多选题 题目ID:218542

某公司首次公开发行股票并在科创板上市，根据《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，下列情形中，应当中止发行的有（ ）。「2019年」

- A 网下投资者申购数量低于网下初始发行量
- B 初步询价结束后，确定的发行价格不在投资价值研究报告所明确的估值区间范围内
- C 发行人预计发行后总市值不满足在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准
- D 网下和网上投资者合计缴款认购的新股数量不足申购总量的70%

解析：

选项A正确，首次公开发行证券网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，发行人和主承销商应当中止发行，不得将网下发行部分向网上回拨。选项B错误，无需中止。选项C正确，发行人预计发行后总市值不满足其在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准的，应当中止发行。选项D错误，网下和网上投资者缴款认购的证券数量合计不足本次公开发行证券数量的70%时，可以中止发行。

正确答案:A, C

60. 多选题 题目ID:218543

根据《证券发行与承销管理办法》《首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，下列关于首次公开发行股票中止发行的说法，正确的有（ ）。「2018年」

- A 首次公开发行股票4亿股，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量为10家，应当中止发行
- B 网下投资者申购数量低于网下初始发行量，应当中止发行
- C 网下和网上投资者缴款认购的新股数量合计达到本次公开发行数量的60%，可以中止发行
- D 发行人和主承销商可以自主约定中止发行的情形

解析：

选项A错误，公开发行证券数量在4亿股（含）以下的，有效报价投资者的数量不少于10家，刚好为10家符合规定，无须中止发行。

正确答案:B, C, D

61. 多选题 题目ID:218544

根据《证券发行与承销管理办法》，下列关于承销团的说法，正确的有（ ）。「2018年」

- A 证券发行依照法律、行政法规的规定应由承销团承销的，组成承销团的承销商应当签订协议，由主承销商负责组织承销工作
- B 证券发行由2家证券公司联合主承销的，可以约定由其中一家承担主承销责任，履行相关义务
- C 承销团由3家以上承销商组成的，可以设副主承销商
- D 承销团成员应当按照承销团协议的规定进行承销活动，不得进行虚假承销

解析:

选项B错误，证券发行由2家以上证券公司联合主承销的，所有担任主承销商的证券公司应当共同承担主承销责任，履行相关义务。

正确答案:A, C, D

62. 多选题 题目ID:218545

根据《证券发行与承销管理办法》，首次公开发行股票的下列情形中，应当中止发行的有（ ）。「2017年」

- A 公开发行股票5亿股的，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量为15家
- B 公开发行股票4亿股的，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量为10家
- C 网下投资者申购数量低于网下初始发行量
- D 网上投资者申购数量不足网上初始发行量
- E 网上和网下投资者缴款认购的股份数量合计为本次公开发行股票数量的60%

解析:

选项A正确、选项B错误，公开发行股票数量在4亿股（份）以下的，有效报价投资者的数量不少于10家；公开发行股票数量超过4亿股（份）的，有效报价投资者的数量不少于20家。剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足的，应当中止发行。选项C正确，选项D错误，网下投资者申购数量不足网下初始发行数量的，发行人和主承销商不得将网下发行部分向网上回拨，应当中止发行；网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的，发行人和主承销商可以将网上发行部分向网下回拨。选项E错误，网下和网上投资者缴款认购的证券数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时，发行人和主承销商可以中止发行。

正确答案:A, C

63. 多选题 题目ID:218546

关于首次公开发行股票，以下应当中止发行的有（ ）。「2016年」

- A 公开发行股票数量在4亿股（含）以下，剔除有效报价部分后投资者数量不足10家的
- B 网下投资者申购数量低于网下初始发行量
- C 网上投资者申购数量不足网上初始发行量
- D 网下和网上投资者合计缴款认购股份数量不足申购总量的70%

解析:

选项A正确，公开发行股票数量在4亿股（份）以下的，有效报价投资者的数量不少于10家；剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足的，应当中止发行。选项B正确，网下投资者申购数量不足网下初始发行数量的，发行人和主承销商不得将网下发行部分向网上回拨，应当中止发行。选项C错误，网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的，发行人和主承销商可以将网上发行部分向网下回拨。选项D错误，网下和网上投资者缴款认购的证券数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时，发行人和主承销商可以中止发行。

正确答案:A, B

64. 多选题 题目ID:218548

上市公司存在（ ）情形的，主承销商不得承销该上市公司所发行的证券。「2017年」

- A 利润分配方案尚未提交股东大会表决 B 公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决
C 利润分配方案尚未实施 D 公积金转增股本方案尚未实施

解析:

上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。利润分配方案实施完毕时间为股息、红利发放日，公积金转增股本方案实施完毕时间为除权日。

正确答案:A, B, C, D

65. 多选题 题目ID:218549

某上市公司进行公开增发股票，以下说法正确的有（ ）。「2015年」

- A 主承销商可以对参与网下配售的机构投资者进行分类，对不同类别的机构投资者设定不同的配售比例
B 主承销商未对机构投资者进行分类的，应当在网下配售和网上发行之间建立回拨机制，回拨后两者的获配比例应当一致，且回拨后网上发行中签率和网下发行的最低获配比例趋于一致
C 可以部分向原股东优先配售，优先配售比例应当在发行公告中披露
D 可以全部向原股东优先配售，优先配售比例应当在发行公告中披露

解析:

全部正确。

正确答案:A, B, C, D

66. 多选题 题目ID:218550

下列关于上市公司向不特定对象发行可转债的说法正确的有（ ）。

- A 转股价格和利率由上市公司与主承销商协商确定，但票面利率应当符合国家有关规定
B 转股价格应当不低于募集说明书公告日前20个交易日上市公司股票交易均价和前1个交易日均价
C 参与网下发行的单一账户在申购时缴纳不超过20万元的保证金
D 投资者管理多个证券投资产品的，每个产品可视为1个配售对象

解析:

选项C错误，参与网下发行的单一账户在申购时缴纳不超过50万元的保证金。

正确答案:A, B, D

67. 多选题 题目ID:218559

某上市公司拟发送认购邀请书启动向特定对象发行股票，根据《上市公司证券发行注册管理办法》，关于认购邀请书的发送对象，下列说法正确的有（ ）。「2017年」

- A 需至少包括上市公司前10名股东 B 需至少包括不少于20家证券投资基金管理公司
C 需至少包括不少于10家证券公司 D 需至少包括不少于5家保险机构投资者
E 需至少包括不少于5家信托公司

解析:

认购邀请书发送对象的名单由上市公司及保荐人共同确定。认购邀请书发送对象的名单除应当包含董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者、公司前20名股东外,还应当包含符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的下列询价对象: (1) 不少于20家证券投资基金管理公司; (2) 不少于10家证券公司; (3) 不少于5家保险机构投资者。

正确答案:B, C, D

68. 多选题 题目ID:218560

根据《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》, 科创板上市公司适用简易程序向投资者发行股票的, 下列说法正确的有()。「2021年」

- A 上市公司和主承销商可以在年度股东大会后, 按照规定向符合条件的投资者进行路演推介
- B 上市公司和主承销商应当以竞价方式确定发行价格和发行对象
- C 发行期首日前一工作日, 上市公司和主承销商只能向已经提交认购意向书的投资者提供认购邀请书
- D 上市公司和主承销商应当在取得上海证券交易所上市委员会通过后2个工作日内提交发行与承销方案, 10个工作日内完成发行缴款

解析:

选项A正确, 适用简易程序的, 上市公司和主承销商可以在年度股东大会后, 按照规定向符合条件的投资者进行路演推介。选项B正确, 适用简易程序的, 上市公司和主承销商应当以竞价方式确定发行价格和发行对象。选项C错误, 认购邀请书发送对象包含已经提交认购意向书的投资者、公司前20名股东以及不少于20家证券投资基金管理公司、不少于10家证券公司、不少于5家保险机构投资者。选项D错误, 适用简易程序的, 上市公司和主承销商应当在取得中国证监会的予以注册决定后2个工作日内向上交所提交发行与承销方案等文件, 10个工作日内完成发行缴款。

正确答案:A, B

69. 多选题 题目ID:218561

根据《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》, 下列机构中, 必须使用自有资金参与公司股票发行的有()。「2019年」

- A 信托公司参与上市公司非公开发行股票
- B 保险公司参与上市公司非公开发行股票
- C 证券投资基金参与科创板公司首次公开发行战略配售股票
- D 保荐机构相关子公司跟投科创公司首次公开发行股票

解析:

选项A正确、B错误, 上市公司向特定对象发行证券, 信托公司作为发行对象, 只能以自有资金认购。选项C错误, 战略投资者参与股票配售, 应当使用自有资金, 不得接受他人委托或者委托他人参与, 但依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金等主体除外。选项D正确, 保荐机构相关子公司跟投使用的资金应当为自有资金。

正确答案:A, D

70. 多选题 题目ID:218563

某北交所上市公司向不特定合格投资者公开发行股票, 以下说法正确的有()。

- A 主承销商对投资者分类配售的，可以收取不超过拟申购金额20%的保证金
- B 可以全部向原股东优先配售，优先配售比例应当在发行公告中披露
- C 可以部分向原股东优先配售，优先配售比例应当在发行公告中披露
- D 原股东参与优先配售只能选择通过网上方式参与申购

解析:

选项A错误，主承销商对投资者分类配售的，可以根据投资者类别设定不同的保证金比例。选项D错误，原股东参与优先配售应当通过网上方式进行，无法通过网上方式参与的，可以通过网下方式进行。

正确答案:B, C

71. 多选题 题目ID:218564

某北交所上市公司向不特定合格投资者公开发行股票，以下说法正确的有（ ）。

- A 原股东只能参与优先配售
- B 网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，发行人和主承销商应当按照比例配售原则或者交易所规定的其他配售原则向网上投资者配售股票
- C 主承销商对参与网下发行的投资者进行分类的，应当对不同类别的投资者设定不同的配售比例
- D 发行人和主承销商应当在网下配售和网上发行之间建立回拨机制，回拨后网上发行获配率和网下发行的最低获配比例趋于一致

解析:

选项A错误，原股东除可参与优先配售外，也可参与优先配售后剩余部分的网上、网下发行。选项C错误，主承销商对参与网下发行的投资者进行分类的，应当在发行公告中充分说明分类配售的理由、必要性和分类标准，可以对不同类别的投资者设定不同的配售比例，但对同一类别的投资者应当按照相同比例配售。

正确答案:B, D

72. 多选题 题目ID:218567

根据《北交所上市公司证券发行注册管理办法》，下列说法错误的有（ ）。

- A 上市公司申请向特定对象发行股票，可申请一次注册，分期发行
- B 自中国证监会予以注册之日起，公司应当在6个月内首期发行，剩余数量应当在12个月内发行完毕
- C 首期发行数量应当不少于总发行数量的50%，剩余各期发行的数量由公司和主承销商自行确定
- D 每期发行后10个工作日内将发行情况报北交所备案

解析:

自中国证监会予以注册之日起，公司应当在3个月内首期发行，剩余数量应当在12个月内发行完毕。首期发行数量应当不少于总发行数量的50%，剩余各期发行的数量由公司自行确定，每期发行后5个工作日内将发行情况报北交所备案。

正确答案:B, C, D

73. 多选题 题目ID:218568

根据《证券期货投资者适当性管理办法》，下列投资者中，符合专业投资者标准的有（ ）。「2022年」

- A 在中国证券投资基金业协会备案的私募基金
- B 最近1年末净资产为1000万元的企业法人
- C 金融资产为300万元的自然人
- D 人民币合格境外机构投资者
- E 保险产品

解析:

选项B错误,法人或者其他组织应“最近1年末净资产不低于2000万元,最近1年末金融资产不低于1000万元且具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历”。选项C错误,个人投资者应“金融资产不低于500万元,或者最近3年个人年均收入不低于50万元且具有一定的投资经历或工作经历”。

正确答案:A, D, E

74. 多选题 题目ID:218569

根据《证券期货投资者适当性管理办法》,下列投资者属于专业投资者的是()。「2018年」

- A 银行理财产品
- B 在中国证券投资基金业协会备案的私募基金
- C 从事金融相关业务的注册会计师,持有金融资产500万元
- D 最近1年末净资产不低于1000万元的法人

解析:

选项A、B、C均符合规定。选项D不符合规定,最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元,且具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的法人或其他组织。

正确答案:A, B, C

75. 多选题 题目ID:218570

根据《证券期货投资者适当性管理办法》,下列投资者中,符合专业投资者标准的有()。「2017年」

- A 期货公司资产管理产品
- B 最近1年末净资产为1000万元的企业法人
- C 金融资产为300万元的自然人
- D 慈善基金

解析:

选项A正确,经有关金融监管部门批准设立的金融机构的理财产品是专业投资者,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。选项B错误,最近1年末净资产不低于2000万元;选项C错误,金融资产不低于500万元,或者最近3年个人年均收入不低于50万元。选项D正确,社会保障基金、企业年金等养老金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)是专业投资者。

正确答案:A, D

76. 多选题 题目ID:218571

根据《证券期货投资者适当性管理办法》,经营机构向投资者销售产品或者提供服务时,应当了解的投资者的信息包括()。「2017年」

- A 收入来源和数额、资产、债务等财务状况
- B 自然人的姓名、住址、职业、年龄、联系方式
- C 实际控制投资者的自然人和交易的实际受益人
- D 投资期限、品种、期望收益等投资目标

解析:

经营机构向投资者销售产品或者提供服务时,应当了解投资者的下列信息:(1)自然人的姓名、住址、职业、年龄、联系方式,法人或者其他组织的名称、注册地址、办公地址、性质、资质及经营范围等基本信息;(2)收入来源和数额、资产、债务等财务状况;(3)投资相关的学习、工作经历及投资经验;

(4) 投资期限、品种、期望收益等投资目标; (5) 风险偏好及可承受的损失; (6) 诚信记录; (7) 实际控制投资者的自然人和交易的实际受益人; (8) 法律法规、自律规则规定的投资者准入要求相关信息; (9) 其他必要信息。

正确答案:A, B, C, D